

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI E IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO, QUALI BENEFICI DI TIPO ASSISTENZIALE RISERVATI AL PERSONALE IN SERVIZIO DI RUOLO DELLO "ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA"

Il giorno 18 maggio 2023 si sono riunite in videoconferenza, mediante la piattaforma denominata "**Google Meet**", la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale per la sottoscrizione di apposito "**Contratto Collettivo Nazionale Integrativo**" per la definizione dei criteri per la concessione di sussidi e il conferimento di borse di studio, quali benefici di tipo assistenziale riservati al personale in servizio di ruolo dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Sono presenti per la Delegazione di Parte Pubblica:

- Il Dottore Ingegnere **Stefano GIOVANNINI**, nella sua qualità di Delegato del Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**"
- Il Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**"

Sono presenti per la Delegazione di Parte Sindacale:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| • FLC – CGIL | Stefano BERNABEI |
| • FSUR – CISL | Marzia CODELLA |
| • Gilda – UNAMS | Luigi SPINOGLIO |
| • Federazione UIL SCUOLA RUA | Davide CANNAVINA |
| • ANIEF EPR | Giuseppe ESPOSITO |

E', altresì, presente la Dottoressa **Chiara SCHETTINI**, inquadrata nel Profilo di Funzionario di Amministrazione, Quinto Livello Professionale, e in servizio presso la "**Segreteria della Direzione Generale**", con le funzioni di Responsabile, che svolge attività di supporto tecnico alla Delegazione di Parte Pubblica.

Me *Alles*

LE PARTI

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, numero 509, con il quale è stata approvata la **"Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70, contenuta nella Ipotesi di Accordo del 31 luglio 1979, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54, nonché delle disposizioni di cui agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perché ritenute in contrasto con la predetta Legge"**;

CONSIDERATO

che l'articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, numero 509, prevede, tra l'altro, che, con *"...norme da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, gli enti potranno disciplinare, sentite le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, sulla base dei principi e nei limiti di cui all'Allegato numero 6, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti:*

- 1) sussidi;
- 2) borse di studio;
- 3) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- 4) prestiti;
- 5) mutui edilizi...";

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1971, numero 171, con il quale sono state recepite le **"Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 9 della Legge 9 maggio 1989, numero 168"**, e, in particolare, l'articolo 24, che disciplina i **"benefici di natura assistenziale e sociale"**;

VISTO

il **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995"**, sottoscritto il 7 ottobre 1996, e, in particolare, l'articolo 51, comma 2, il quale dispone che i *"...principi informativi relativi alla disciplina degli interventi, già previsti dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della*

Me Gues

Repubblica 12 febbraio 1991, numero 171, e la relativa misura saranno definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale, nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione...";

VISTO il "**Regolamento per la concessione dei sussidi**", emanato con Decreto del Commissario Straordinario dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" del 12 gennaio 2004, numero 59;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario del 4 maggio 2004, numero 109, con il quale sono state recepite le modifiche del predetto "**Regolamento**", come proposte dal "**Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca**" con nota dell'8 aprile 2004, numero di protocollo 377;

VISTO il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, e, in particolare, l'articolo 68, che individua, tra l'altro, le materie oggetto di contrattazione collettiva nazionale integrativa, e l'articolo 96, che disciplina i "**Benefici socio-assistenziali per il personale**";

CONSIDERATO che, in particolare, l'articolo 96 del predetto "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**" dispone che:

- gli Enti "...disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
 - a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
 - b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
 - d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
 - e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale...";
- gli oneri "...per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante

eventuale utilizzo di quota parte delle risorse per i trattamenti accessori del personale...";

CONSIDERATO che il precedente "**Regolamento per la concessione dei sussidi**" prevedeva un numero assai limitato di fattispecie ai fini dell'accesso ai benefici assistenziali e sociali e, pertanto, ha consentito, dal momento della sua entrata in vigore, un utilizzo assai ridotto degli stanziamenti destinati annualmente alle predette finalità;

CONSIDERATO pertanto, che, nel tempo, è aumentato in modo esponenziale l'avanzo di amministrazione costituito dai finanziamenti annuali destinati alla concessione dei sussidi al personale e non utilizzati;

ATTESA quindi, la necessità di rivedere le predette norme regolamentari al fine di ampliare sia il numero delle fattispecie previste ai fini dell'accesso ai benefici assistenziali e sociali, riservati al personale in servizio di ruolo dell'Ente, che la platea dei potenziali aventi diritto;

CONSIDERATO che, a tal fine, è stata valutata la opportunità di costituire un "**Tavolo Tecnico Paritetico**", costituito dai Rappresentanti sia della Amministrazione che delle Organizzazioni Sindacali;

CONSIDERATO che, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, come innanzi specificati, il "**Tavolo Tecnico Paritetico**" all'uopo costituito ha predisposto due "**Disciplinari**", uno per la "**concessione dei sussidi**" e l'altro per il "**conferimento di borse di studio**";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" attualmente in vigore, il Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale "**pro-tempore**" del medesimo "**Istituto**", ha predisposto, tenendo conto delle indicazioni contenute nei predetti "**Disciplinari**", i seguenti "**Regolamenti**":

- a) "**Regolamento per la concessione di sussidi al personale in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- b) "**Regolamento per il conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica**";

Ces
Me

VISTA la nota del 20 gennaio 2020, trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria, con la quale i predetti "**Regolamenti**" sono stati trasmessi ai Componenti del "**Tavolo Tecnico Paritetico**" al fine di acquisire eventuali proposte di modifica;

CONSIDERATO che, a seguito di un approfondito esame di entrambi i "**Regolamenti**", il "**Tavolo Tecnico Paritetico**" ha proposto di modificare alcuni articoli del "**Regolamento per la concessione di sussidi al personale in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", mentre nulla ha eccepito in merito al "**Regolamento per il conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica**";

VISTA la nota del 27 gennaio 2021, numero di protocollo 370, trasmessa a mezzo di posta elettronica, con la quale il Dottore **Giuseppe RAGONESE**, nella sua qualità di "**Rappresentante della Amministrazione**" in seno al predetto "**Tavolo Tecnico Paritetico**", ha trasmesso il "**Regolamento per la concessione di sussidi al personale in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica**" con le modifiche proposte;

CONSIDERATO che il Dottore **Gaetano TELESIO** ha recepito, sotto il profilo sostanziale, tutte le modifiche del "**Regolamento per la concessione di sussidi al personale in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica**" proposte dal predetto "**Tavolo Tecnico Paritetico**";

VISTE le versioni finali dei predetti "**Regolamenti**", come predisposte dal Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale "**pro-tempore**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";

VISTA la "**Ipotesi di Accordo**" dell'11 febbraio 2021, con la quale la "**Delegazione di Parte Pubblica**", composta dal Professore **Marco TAVANI**, nella sua qualità di Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", e dal Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale del medesimo Istituto, e la Delegazione di Parte Sindacale hanno approvato:

- Me
- i criteri per la concessione di sussidi e il conferimento di borse di studio, quali benefici di tipo assistenziale riservati al personale in servizio di ruolo dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, come definiti:
- Telesio

- a) nel "**Regolamento per la concessione di sussidi al personale in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica**";
 - b) nel "**Regolamento per il conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- lo stanziamento complessivo destinato alla erogazione dei benefici previsti dai predetti "**Regolamenti**", che viene quantificato nella misura dell'1% delle spese di personale e iscritto, annualmente, nel Bilancio di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" che ammonta, per l'anno **2021**, ad **€ 440.000,00** ed è così ripartito:
- a) concessione dei sussidi: **€ 352.000,00**, pari all'80% dell'importo complessivo;
 - b) conferimento di borse di studio: **€ 88.000,00**, pari al 20% dell'importo complessivo;

CONSIDERATO

inoltre, che la predetta "**Ipotesi di Accordo**" prevede che:

- i "...fondi destinati alla concessione dei sussidi e al conferimento delle borse di studio, ove non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati per la stessa finalità nei successivi esercizi finanziari...";
- le "...risorse disponibili nell'anno successivo vengono incrementate con l'avanzo di amministrazione, costituito dai finanziamenti annuali destinati sia alla concessione dei sussidi che al conferimento delle borse di studio e non utilizzati, in tutto o in parte...";
- lo "...avanzo di amministrazione accertato negli esercizi finanziari precedenti e che, alla data del **1° gennaio 2021**, è pari ad **€ 2.808.029,55** sarà utilizzato, a decorrere dall'anno **2021** e negli anni successivi, quale quota di incremento delle risorse disponibili nell'anno di riferimento, nel rispetto di condizioni, tempi e modalità definiti dalle "**Parti**" con apposito "**Accordo**"...";
- per "...l'anno **2021**, in conformità a quanto stabilito nel precedente articolo 5 e in aggiunta allo stanziamento già previsto dal precedente articolo 2, è utilizzabile una quota parte dell'avanzo di amministrazione, pari ad **€ 400.000,00**, per le stesse finalità previste dalla presente "**Ipotesi di Accordo**"..."

- VISTA** la nota del 24 marzo 2021, numero di protocollo 1449, con la quale la predetta **"Ipotesi di Accordo"** è stata trasmessa, ai fini della sua certificazione, al Collegio dei Revisori dei Conti;
- VISTO** il Verbale del 20 aprile 2021, numero 50, nel quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha formulato alcuni rilievi in merito alla **"Ipotesi di Accordo"** innanzi specificata;
- CONSIDERATO** che, su espressa richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, la Dottoressa **Valeria SAURA**, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio I **"Gestione delle Risorse Umane"** della **"Amministrazione Centrale"**, ha predisposto, utilizzando a tal fine gli schemi approvati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero della Economia e delle Finanze con la Circolare del 19 luglio 2012, numero 25, sia la **"Relazione Illustrativa"** che la **"Relazione Tecnico-Finanziaria"**, che integrano la documentazione a corredo della **"Ipotesi di Accordo"** innanzi richiamata e che contengono, tra l'altro, anche un puntuale riscontro ai rilievi formulati dal predetto Organo di Controllo;
- VISTA** la nota del 30 giugno 2021, numero di protocollo 2950, con la quale le predette **"Relazioni"** sono state trasmesse al Collegio dei Revisori dei Conti;
- VISTO** il Verbale del 22 luglio 2021, numero 57, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, verificata *"...la capienza dello stanziamento iscritto al Capitolo 1.08.01.05 del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021 e ritenendo conforme alle norme contrattuali la disciplina approvata nei "Regolamenti" allegati alla "Ipotesi di Accordo"...*", ha espresso *"...parere favorevole in merito alla "Ipotesi di Accordo per la erogazione dei Benefici Assistenziali", sottoscritta in data 11 febbraio 2021, limitatamente all'utilizzo delle risorse stanziare per l'annualità 2021, non ritenendo, invece, conforme alle disposizioni normative e contrattuali il previsto utilizzo delle risorse stanziare e non utilizzate in anni precedenti al 2021, essendo vigente, all'epoca, la disciplina dettata dal "Regolamento" approvato con i Decreti Commissariali 59 e 109 del 2004 (articoli 5 e 6 della predetta "Ipotesi di Accordo")..."*;
- CONSIDERATO** che, con il medesimo Verbale, il predetto Organo di Controllo ha:



- a) precisato che i "**benefici socio-assistenziali**", espressamente previsti e disciplinati dalle norme contrattuali più volte richiamate, possono essere applicati solo ed esclusivamente al "**personale contrattualizzato**", con esclusione, pertanto, del personale inquadrato nella qualifica di "**astronomo**";
- b) rammentato che la predetta "...Ipotesi di Accordo dovrà essere trasmessa anche al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le verifiche previste dall'articolo 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni...";
- b) chiesto che "...siano trasmessi ai predetti Organi di Controllo di secondo livello gli stralci sia di questo Verbale che del Verbale numero 50...".

CONSIDERATO

inoltre, che, in data **5 agosto 2021**, la Direzione Generale, unitamente all'Ingegnere **Stefano GIOVANNINI**, nella sua qualità di Delegato del Presidente per la Relazioni Sindacali, e alla Dottoressa **Grazia Maria Gloria UMANA**, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione, ha incontrato, in videoconferenza, una rappresentanza del personale inquadrato nella qualifica di "**astronomo**" per informarla sulla posizione assunta dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito all'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto contrattuale che prevede la concessione al personale di benefici socio-assistenziali (sussidi, borse di studio, ecc.);

CONSIDERATO

in particolare, che la Direzione Generale ha fatto presente che, secondo il predetto Organo di Controllo, l'istituto contrattuale innanzi specificato non può essere applicato al personale inquadrato nella qualifica di "**astronomo**", in quanto si tratta di personale non contrattualizzato;

CONSIDERATO

che la rappresentanza del predetto personale ha preso atto della informativa resa dalla Direzione Generale;

VISTA

la nota del 9 agosto 2021, numero di protocollo 3582, con la quale la Direzione Generale ha, infine, trasmesso la "**Ipotesi di Accordo**" più volte citata, con tutti i relativi allegati, ivi compresi i Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti del 20 aprile 2021, numero 50, e del 22 luglio 2021, numero 57, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, e al Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della

Ragioneria dello Stato, per il controllo di legittimità previsto dalle disposizioni normative innanzi richiamate;

VISTA

la nota dell'8 settembre 2021, numero di protocollo 244220, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e la Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze ha fatto, tra l'altro, presente che:

- le "...somme stanziare nel bilancio di previsione, per un importo pari ad **euro 440.000,00**, come evidenziato nella relazione tecnica, risultano coerenti con il limite dell'1% delle spese di personale...";
- le "...somme non utilizzate per le medesime finalità nel periodo 2006-2020, per un importo pari ad **euro 2.808.029,55**, destinate ad incrementare le risorse disponibili negli esercizi successivi a decorrere dall'anno 2021...", non risultano "...certificate per le annualità precedenti all'esercizio 2021 e, conseguentemente, non è assentibile l'utilizzo di risorse stanziare e non utilizzate nei predetti esercizi...";
- pertanto, la predetta "**Ipotesi di Accordo**" può "...avere ulteriore corso, limitatamente all'utilizzo delle disponibilità certificate per la sola annualità 2021 e destinate alle finalità previste dall'articolo 2 della medesima "**Ipotesi**"...";

VISTA

la nota del 9 settembre 2021, numero di protocollo 59292, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recependo sia le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti che il parere del Ministero della Economia e delle Finanze, ha confermato che, con le necessarie modifiche, la "**Ipotesi di Accordo per la definizione dei criteri per la concessione di sussidi e per il conferimento di borse di studio, quali benefici assistenziali riservati al personale in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", unitamente alle pertinenti relazioni, può "...avere ulteriore corso, limitatamente alla annualità 2021...";

CONSIDERATO

Me

che, nelle more che la "**Ipotesi di Accordo**" sottoscritta l'11 febbraio 2021 venga modificata tenendo conto delle indicazioni contenute nelle note innanzi richiamate, trasmesse dal:

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e la Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze;

Coler

- Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

è stato avviato il procedimento finalizzato alla approvazione, in via definitiva, dei criteri per la concessione di sussidi e il conferimento di borse di studio, quali benefici di tipo assistenziale riservati al personale in servizio di ruolo dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, come definiti:

- a) nel **"Regolamento per la concessione di sussidi al personale in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**;
- b) nel **"Regolamento per il conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**;

VISTA

la nota del 13 dicembre 2021, trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria, con la quale è stato richiesto al **"Collegio dei Direttori"** delle **"Strutture di Ricerca"** un parere complessivo su ciascuno dei due **"Regolamenti"** innanzi specificati;

VISTO

il parere favorevole alla approvazione di entrambi i predetti **"Regolamenti"**, espresso, all'unanimità, dal **"Collegio dei Direttori"** delle **"Strutture di Ricerca"** in data **14 dicembre 2021**;

VISTO

il Bilancio Annuale di Previsione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** relativo all'Esercizio Finanziario **2021**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 30 dicembre 2020, numero 103;

VISTA

la Delibera del 21 dicembre 2021 numero 72, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha:

➤ approvato, in via definitiva:

- a) il **"Regolamento per la concessione di sussidi al personale in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**;
- b) il **"Regolamento per il conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**,

come predisposti dal Dottore Gaetano TELESIO, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello **"Statuto"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**

attualmente in vigore, ed allegati alla presente Delibera per formarne parte integrante (Allegati numeri 1 e 2);

- autorizzato la pubblicazione dei **"Regolamenti"** specificati sia nelle premesse che nell'articolo 1 del dispositivo della presente Delibera nella **"Sezione"** denominata **"Amministrazione Trasparente"**, Sottosezione denominata **"Atti Amministrativi Generali"**, del **"Sito Web"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**;
- stabilito che il **"Regolamento per la concessione di sussidi al personale in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica"** e il **"Regolamento per il conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica"** entreranno in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul **"Sito Web"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**;

CONSIDERATO

che il **"Regolamento per la concessione di sussidi al personale in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica"** e il **"Regolamento per il conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica"** sono stati pubblicati sul **"Sito Web"** dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** in data **28 dicembre 2021** e sono entrati in vigore il giorno successivo, ovvero in data **29 dicembre 2021**;

VISTA

la Delibera del 12 luglio 2022, numero 64, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il **"Rendiconto Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2021"**, con tutta la relativa documentazione, ivi comprese:

- la **"Relazione sulla Gestione"** e la **"Nota Integrativa"**, come predisposte dalla Direzione Generale con la collaborazione del Settore I **"Bilancio"** dello Ufficio II **"Gestione Bilancio, Contratti e Appalti"** della **"Amministrazione Centrale"**;
- la **"Relazione Illustrativa del Presidente"**;
- la **"Relazione"** del **"Collegio dei Revisori dei Conti"**;

CONSIDERATO

che l'importo pari ad € **2.771.679,48**, che costituisce l'ammontare complessivo delle **"...somme non utilizzate per le medesime finalità innanzi specificate nel periodo compreso tra gli anni 2006 e 2020..."**, è stato accantonato in un apposito Fondo, denominato **"Accantonamento delle**

economie realizzate a causa del mancato utilizzo di una parte delle risorse destinate annualmente ai benefici socio-assistenziali (periodo compreso tra gli anni 2005 e 2020)", in attesa che vengano definite le nuove modalità di utilizzo delle stesse, come risulta dalle indicazioni contenute nella Sezione B "Analisi delle voci del Conto del Bilancio", Paragrafo 5 "Avanzo di amministrazione", Sottoparagrafo 2 "Avanzo di amministrazione vincolato", Lettera E) "Avanzo di amministrazione vincolato per accantonamenti", della "Nota Integrativa", predisposta dal Direttore Generale ed allegata al "Rendiconto Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2021" per formarne parte integrante, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 12 luglio 2022, numero 64;

VISTO

il "**Contratto Collettivo Nazionale Integrativo**" che definisce, per l'anno 2021, i criteri per la concessione di sussidi e il conferimento di borse di studio, quali benefici di tipo assistenziale riservati al personale in servizio di ruolo dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sottoscritto, in via definitiva, in data 4 agosto 2022;

ATTESA

la necessità di procedere alla sottoscrizione di un nuovo "**Contratto Collettivo Nazionale Integrativo**" per la definizione, con riferimento all'anno 2022, dei criteri per la concessione di sussidi e il conferimento di borse di studio, quali benefici di tipo assistenziale riservati al personale in servizio di ruolo dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;

CONSIDERATO

che il "**Contratto Collettivo Nazionale Integrativo**" che definisce, per l'anno 2022, i criteri per la concessione di sussidi ed il conferimento di borse di studio, quali benefici di tipo assistenziale riservati al personale in servizio di ruolo dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, è sostanzialmente analogo al "**Contratto Collettivo Nazionale Integrativo**" che ha definito, per l'anno 2021, i criteri per la concessione di sussidi ed il conferimento di borse di studio, quali benefici di tipo assistenziale riservati al medesimo personale, sottoscritto, in via definitiva, in data 4 agosto 2022;

Me

Coer

VISTO

il Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" relativo all'Esercizio Finanziario **2022**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 30 dicembre 2021, numero 82;

VISTA

la "**Ipotesi di Accordo**" del 14 settembre 2022, con la quale la "**Delegazione trattante di Parte Pubblica**", composta dall' Ingegnere **Stefano GIOVANNINI**, nella sua qualità di Delegato del Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", e dal Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale del medesimo "Istituto", e la "**Delegazione trattante di Parte Sindacale**":

➤ hanno confermato i criteri per la concessione di sussidi ed il conferimento di borse di studio, quali benefici di tipo assistenziale riservati al personale in servizio di ruolo dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, come definiti:

- a) nel "**Regolamento per la concessione di sussidi al personale in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- b) nel "**Regolamento per il conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica**",

che sono stati approvati, in via definitiva, dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 21 dicembre 2021 numero 72, sono stati pubblicati sul "**Sito Web**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" in data **28 dicembre 2021** e sono entrati in vigore il giorno successivo, ovvero in data **29 dicembre 2021**;

➤ hanno deciso di "...ripartire lo stanziamento complessivo, che:

- ogni anno viene destinato alla erogazione dei benefici previsti dai "**Regolamenti**" innanzi richiamati;
- ai sensi di quanto espressamente previsto dall'articolo 51, comma 2, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995**", sottoscritto il 7 ottobre 1996, viene annualmente quantificato nella misura massima dell'1% delle spese di personale iscritte nel Bilancio di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**",

nel modo seguente:

.Me

Colly

- a) *l'80% dell'importo complessivo del predetto stanziamento dovrà essere utilizzato per la concessione dei sussidi;*
- b) *il 20% dell'importo complessivo del predetto stanziamento dovrà essere utilizzato per la concessione delle borse di studio...";*
- *hanno stabilito che, qualora "...i fondi destinati alla concessione dei sussidi ed al conferimento delle borse di studio non vengano utilizzati, in tutto o in parte, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, le relative economie resteranno vincolate, successivamente alla loro certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, alle medesime finalità e potranno essere utilizzate nel successivo esercizio finanziario, in conformità a quanto espressamente previsto dall'articolo 8, comma 4, del "Regolamento per la concessione di sussidi al personale in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica" e dall'articolo 9, comma 2, del "Regolamento per il conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica", nel rispetto dei seguenti criteri di riparto:*
- a) *l'80% del loro importo complessivo dovrà essere utilizzato per la concessione dei sussidi;*
- b) *il 20% del loro importo complessivo dovrà essere utilizzato per la concessione delle borse di studio...";*
- *hanno approvato lo stanziamento complessivo destinato alla erogazione dei benefici previsti dai predetti "Regolamenti", che:*
- *viene quantificato nella misura dell'1% delle spese di personale e iscritto, annualmente, nel Bilancio di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";*
 - *ammonta, per l'anno 2022, ad € 472.724,37;*
 - *è così ripartito:*
 - a) *concessione dei sussidi: € 378.179,50 pari all'80% dell'importo complessivo;*
 - b) *conferimento di borse di studio: € 94.544,87 pari al 20% dell'importo complessivo;*
- *hanno stabilito che il "...presente "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo" si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e conserva la propria efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che abbia lo stesso oggetto ed il medesimo ambito di applicazione...";*

me

cey

CONSIDERATO

che l'articolo 5 della predetta "**Ipotesi di Accordo**" prevede, in particolare, che le "...risorse destinate alla concessione dei sussidi ed al conferimento delle borse di studio per l'anno **2021** e non utilizzate, in tutto o in parte, nel corso del medesimo esercizio finanziario concorrono alla formazione dello **"avanzo di amministrazione vincolato"**, come accertato in sede di approvazione del **"Rendiconto Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2021"**, e, tenuto conto che i **"Regolamenti"** richiamati nell'articolo 1 del presente **"Accordo"** sono entrati in vigore in data **29 dicembre 2021**, saranno utilizzate nel primo semestre dell'anno **2022** esclusivamente per la concessione dei sussidi, al netto delle quote vincolate al conferimento delle borse di studio ed alla concessione dei sussidi relativi all'anno **2021**...";

VISTA

la nota del 23 febbraio 2023, numero di protocollo 3325, con la quale la predetta "**Ipotesi di Accordo**" è stata trasmessa, ai fini della sua certificazione, al Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO

il Verbale del 7 e dell'8 marzo 2023, numero 20, con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti:

- ha "...verificato positivamente il rispetto del limite massimo dell'1% delle spese di personale, calcolato anche sulla base delle indicazioni fornite dall'organo di controllo con precedente verbale numero 50/2021...";
- ha, pertanto, espresso "...parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi della **"Ipotesi di Accordo"** con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione delle disposizioni normative e contrattuali di riferimento...";
- ha, infine, rammentato che "...la **"Ipotesi di Accordo"** dovrà essere trasmessa anche al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche previste dall'articolo 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni...";

VISTA

la nota del 23 marzo 2023, numero di protocollo 7012, con la quale la "**Ipotesi di Accordo**" più volte citata, unitamente alla "**Relazione Illustrativa**", alla "**Relazione Tecnico-Finanziaria**" e al predetto Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, e al Ministero



della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, per il controllo di legittimità previsto dalle disposizioni normative innanzi richiamate;

VISTA

la nota del 21 aprile 2023, numero di protocollo 82358, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e la Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, del Ministero della Economia e delle Finanze:

- considerato che "...le somme stanziare nel bilancio di previsione, come evidenziato nella **"Relazione tecnico-finanziaria"**, risultano coerenti con il limite dell'1% delle spese di personale...";
- ferme restando le valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha comunicato che, per "...quanto di competenza, la predetta **"Ipotesi di Accordo"** può avere ulteriore corso...";

VISTA

la nota del 21 aprile 2023, numero di protocollo 27055, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel recepire il parere del Ministero della Economia e delle Finanze:

- ha fatto, peraltro, presente che "...la disposizione di cui all'articolo 5 della **"Ipotesi di Accordo"** di destinare le risorse non utilizzate nel **2021** esclusivamente alla concessione dei sussidi nel primo semestre **2022** non sembra in linea con quanto stabilito all'articolo 3 della medesima **"Ipotesi di Accordo"**, dove, invece, si prevede che eventuali economie restino vincolate alle rispettive finalità (concessione dei sussidi e borse di studio) e così continuare ad essere utilizzate nel successivo esercizio finanziario...";
- ha, pertanto, chiesto di "...armonizzare le due clausole richiamate in sede di sottoscrizione definitiva...";
- ha, infine, comunicato che la **"Ipotesi di Accordo"** può "...avere ulteriore corso alle condizioni indicate...";

ATTESA

pertanto la necessità di modificare, in sede di sottoscrizione definitiva del predetto **"Accordo"**, l'articolo 5 della relativa **"Ipotesi"**, sottoscritta il 14 settembre 2022, tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota trasmessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni



Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come innanzi richiamata;

VISTO il Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" relativo all'Esercizio Finanziario **2023**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 29 dicembre 2022, numero 127;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nei pertinenti Capitoli di Spesa del predetto Bilancio,

TANTO PREMESSO

stipulano il seguente "**Contratto Collettivo Nazionale Integrativo**":

Articolo 1. Le "**Parti**" danno atto che i criteri per la concessione di sussidi ed il conferimento di borse di studio, quali benefici di tipo assistenziale riservati al personale in servizio di ruolo dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, sono già definiti:

- a) nel "**Regolamento per la concessione di sussidi al personale in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- b) nel "**Regolamento per il conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica**",

che sono stati approvati, in via definitiva, dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 21 dicembre 2021 numero 72, sono stati pubblicati sul "**Sito Web**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" in data **28 dicembre 2021** e sono entrati in vigore il giorno successivo, ovvero in data **29 dicembre 2021**, ai quali si fa espresso e integrale rinvio.

Articolo 2. Le "**Parti**" convengono di ripartire lo stanziamento complessivo, che:

Me ogni anno viene destinato alla erogazione dei benefici previsti dai "**Regolamenti**" richiamati nell'articolo 1 del presente "**Accordo**";

- ai sensi di quanto espressamente previsto dall'articolo 51, comma 2, del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995**", viene annualmente quantificato nella misura massima dell'1% delle spese di personale iscritte nel Bilancio di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", nel modo seguente:

- a) l'**80%** dell'importo complessivo del predetto stanziamento dovrà essere utilizzato per la concessione dei sussidi;

Colly

- b) il **20%** dell'importo complessivo del predetto stanziamento dovrà essere utilizzato per la concessione delle borse di studio.

Articolo 3. Qualora i fondi destinati alla concessione dei sussidi ed al conferimento delle borse di studio non vengano utilizzati, in tutto o in parte, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, le relative economie resteranno vincolate, successivamente alla loro certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, alle medesime finalità e potranno essere utilizzate nel successivo esercizio finanziario, in conformità a quanto espressamente previsto dall'articolo 8, comma 4, del **"Regolamento per la concessione di sussidi al personale in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica"** e dall'articolo 9, comma 2, del **"Regolamento per il conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, nel rispetto dei seguenti criteri di riparto:

- a) l'**80%** del loro importo complessivo dovrà essere utilizzato per la concessione dei sussidi;
b) il **20%** del loro importo complessivo dovrà essere utilizzato per la concessione delle borse di studio.

Articolo 4. Lo stanziamento complessivo destinato alla erogazione dei benefici previsti dai **"Regolamenti"** richiamati nell'articolo 1 del presente **"Accordo"**, che è stato quantificato nella misura massima dell'1% delle spese di personale iscritte, annualmente, nel Bilancio di Previsione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, ammonta, per l'anno **2022**, ad **€ 472.724,37** ed è così ripartito:

- a) concessione dei sussidi: **€ 378.179,50**, pari all'**80%** dell'importo complessivo;
b) conferimento di borse di studio: **€ 94.544,87**, pari al **20%** dell'importo complessivo.

Articolo 5. Le risorse destinate alla concessione dei sussidi ed al conferimento delle borse di studio per l'anno **2021** e non utilizzate, in tutto o in parte, nel corso del medesimo esercizio finanziario concorrono alla formazione dello **"avanzo di amministrazione vincolato"**, come accertato in sede di approvazione del **"Rendiconto Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2021"**, e, tenuto conto che i **"Regolamenti"** richiamati nell'articolo 1 del presente **"Accordo"** sono entrati in vigore in data **29 dicembre 2021**, saranno utilizzate nell'anno **2022**, al netto delle quote vincolate alla concessione dei sussidi ed al conferimento delle borse di studio relativi all'anno **2021**, nel rispetto dei seguenti criteri di riparto:

- a) il **90%** del loro importo complessivo dovrà essere utilizzato per la concessione dei sussidi nel primo semestre dell'anno **2022**;
b) il **10%** del loro importo complessivo dovrà essere utilizzato per la concessione delle borse di studio.

Le risorse complessivamente destinate nell'anno **2022** al conferimento delle borse di studio e che, nel corso del medesimo anno **2022**, non dovessero essere utilizzate, in tutto o in parte, per le



predette finalità, saranno utilizzate per la concessione dei sussidi nel primo semestre dell'anno **2022**.

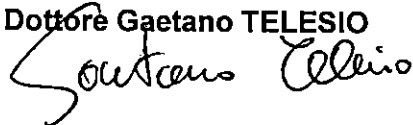
Articolo 6. Il presente "**Contratto Collettivo Nazionale Integrativo**" si applica a decorrere dal **1° gennaio 2022** e conserva la propria efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che abbia lo stesso oggetto ed il medesimo ambito di applicazione.

LA PARTE PUBBLICA

Per il Presidente dello Istituto Nazionale
di Astrofisica
Dottore Ingegnere Stefano GIOVANNINI

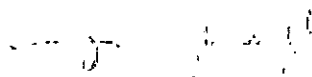


Il Direttore Generale dello Istituto Nazionale
di Astrofisica
Dottore Gaetano TELESIO

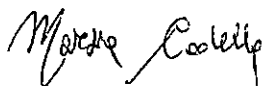


LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Gilda – UNAMS: Luigi Spinoglio



FSUR CISL



FLC-CGIL



FED. UIL SCUOLA RUA



ANIEF EPR

